İslam Ticaret Hukuku

Çalışma Dosyası

08. Hafta • Vadeli satış, borcun değer kaybı ve cezai şart

İçindekiler

İlgili bölüme gitmek için başlığa tıklayın veya dokunun. Word'de gerekirse Ctrl tuşuna basılı tutarak tıklayın.

Haftanın Özeti
Çalışma Paketi
- Bilinmesi Gereken / Önemli Noktalar
- Karşılaştırma ve İlişki Tabloları
- 5 Dakikalık Hızlı Tekrar
- Terimler ve Eserler

Editöryal Doğrulamada Kullanılan Kaynaklar
20 Soruluk 4 Şıklı Bağımsız Test
Cevap Anahtarı

Haftanın Özeti

Vadeli satışta mal teslim edilirken bedelin tamamı veya bir kısmı ileri bir tarihte ödenir. Satıcının vadeli fiyatı peşin fiyattan yüksek belirlemesi ile vadesi geçmiş bir para borcuna sonradan artış konması ayrı meselelerdir. "Peşin 1.000, altı ay vadeli 1.300" teklifinde taraflar bir seçenek üzerinde anlaşınca akdin tek bedeli belirlenir. Seçenekler açık kalırsa bedel belirsizliği doğar. Bu, "bir satışta iki satış" yasağına getirilen açıklamalardan biridir. **Garar**, akitte uyuşmazlığa yol açabilen belirsizlikle ilgilidir.[1]

Bedeli akit kurulurken altın veya döviz cinsinden belirlemek, önce Türk lirası borcu doğurup sonra onu başka bir değere bağlamaktan farklıdır. İkinci durumda yeni bir fazlalık doğup doğmadığı ve çevirmenin ne zaman yapıldığı tartışılır. Vade konuşulmamışsa Kaşıkçı ilgili ticaret kolunun yerleşmiş ödeme teamülünü önemser. Belirli bir sektördeki alışkanlık bütün piyasalara uygulanmaz.[2]

Selem akdinde bedel peşin ödenir, nitelikleri belirli mal daha sonra teslim edilir. Bu yönüyle ödeme ve teslimin sırası, malın hemen verilip bedelin sonra alındığı satıştan farklıdır. Üretici önceden finansman bulabilir. Kaşıkçı, selemdeki fiyat ve zaman ilişkisini vadeli satışın iktisadî gerekçesini açıklamak için kullanır.[3]

---

1 Osman Kaşıkçı, İslam Ticaret Hukuku, 8. hafta, vadeli satış, selem, borcun değer kaybı, vefâen satış ve geç teslim bahisleri. Recep Özdirek, Vade Farkı, peşin/vadeli seçenek ve bedelin kesinleşmesi. Kaynağı aç TDV İslâm Ansiklopedisi, Vade, ticari örf ve Mecelle hükümleri. Kaynağı aç

2 Osman Kaşıkçı, İslam Ticaret Hukuku, 8. hafta, vadeli satış, selem, borcun değer kaybı, vefâen satış ve geç teslim bahisleri. Recep Özdirek, Vade Farkı, peşin/vadeli seçenek ve bedelin kesinleşmesi. Kaynağı aç TDV İslâm Ansiklopedisi, Vade, ticari örf ve Mecelle hükümleri. Kaynağı aç

3 Osman Kaşıkçı, İslam Ticaret Hukuku, 8. hafta, vadeli satış, selem, borcun değer kaybı, vefâen satış ve geç teslim bahisleri. Buhârî, Selem 2, no. 2240, nebevî cümle. Kaynağı aç Din İşleri Yüksek Kurulu, Para peşin, mal vadeli olarak yapılan satım akdi (selem) caiz midir?, 19.10.2022, yayımlanmış Türkçe. Kaynağı aç

Buhârî 2240 • Selemde ölçü ve süre

مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَفِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ

Hadis Tercümesi • Yayımlanmış kısa bölüm

Bir şeyde selem yapan kişi, belirli ölçekle, belirli tartı ile ve belirli süreye kadar selem yapsın.[4]

Gelecekteki enflasyonu akit bedeline açık uçlu biçimde bağlamak, tarafların toplam borcu baştan bilmesini engeller. Çek ve senetlerin ciro edilmesiyle alacaklının değişebilmesi de sonradan fark hesabını zorlaştırır. **Temerrüt**, muaccel borcun gerektiği zamanda ifa edilmemesiyle ilgilidir. Kaşıkçı, gecikme dönemindeki gerçekleşmiş değer kaybının dikkate alınmasını savunur. Bu tercihte amaç alım gücünü korumaktır. Alacak zamanında gelseydi sağlanabileceği varsayılan kâr ise kesin değildir.[5]

Editöryal Destek. İslâm Fıkıh Akademisinin 51 (2/6) sayılı kararı başta kesinleşen vadeli fiyat farkını kabul eder. Vadesi geçmiş para borcuna gecikme sebebiyle ilâve tutar yüklenmesini reddeder. Kaşıkçı'nın gerçekleşen enflasyon farkına ilişkin tercihi bu karardan ayrılır.[6]

Ödeme imkânı bulunan kişinin geciktirmesiyle gerçek ödeme güçlüğü birbirinden ayrılır. Gücü yetenin geciktirmesi Buhârî 2287'de haksızlık olarak nitelendirilir. Sıkıntı içindeki borçluya kolaylığa çıkıncaya kadar süre verilir. Bakara 2/280, alacağı bağışlamayı da teşvik eder. Tevbe 9/60'ta şartları taşıyan borçlular zekâtın sarf yerleri arasındadır.[7]

Bakara 2/280

وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ

Suat Yıldırım Meali

Eğer borçlu sıkıntıda ise, kolaylığa çıkıncaya kadar ona mühlet verin. Şayet bilirseniz, alacağınızı bağışlamanız sizin için daha da hayırlıdır.[8]

Bey‘ bi’l-vefâ, bir malı bedel iade edilince geri alma şartıyla satmaktır. Borç verenin maldan yararlanması, satış görünümü altında menfaat sağlayan bir borç kurulup kurulmadığı sorusunu doğurur. Klasik hukukçular arasında satış, rehin ve karma akit gibi farklı nitelemeler vardır. Kaşıkçı bu tarihî uygulamayı, işlemin adından önce ekonomik ve hukukî sonucuna bakmayı öğreten bir

---

4 Buhârî, Selem 2, no. 2240, nebevî cümle. Kaynağı aç Din İşleri Yüksek Kurulu, Para peşin, mal vadeli olarak yapılan satım akdi (selem) caiz midir?, 19.10.2022, yayımlanmış Türkçe. Kaynağı aç

5 Osman Kaşıkçı, İslam Ticaret Hukuku, 8. hafta, vadeli satış, selem, borcun değer kaybı, vefâen satış ve geç teslim bahisleri.

6 Uluslararası İslâm Fıkıh Akademisi, Resolutions and Recommendations, resmî 2021 derlemesi, 51 (2/6), vadeli satış; 66 (4/7), vefâen satış; 109 (3/12), cezai şart. Kaynağı aç

7 Osman Kaşıkçı, İslam Ticaret Hukuku, 8. hafta, vadeli satış, selem, borcun değer kaybı, vefâen satış ve geç teslim bahisleri. Buhârî, Havâlât 1, no. 2287, ilgili kısa cümle. Kaynağı aç Diyanet İşleri Başkanlığı, Riyâzü's-Sâlihîn, III, s. 195, no. 1618, yayımlanmış Türkçe. Kaynağı aç

8 Suat Yıldırım, Kur'ân-ı Hakîm ve Açıklamalı Meâli, sağlanan nüsha, s. 85, Bakara 2/280. Arapça asıl, Kral Suud Üniversitesi Kur'an Portalı. Kaynağı aç

örnek olarak kullanır. Aynı paranın hibe adıyla dolaştırılıp daha büyük bir yardım yapılmış sayıldığı devir örneğinde de ölçü fiilen ihtiyaç sahibine ne ulaştığıdır.[9]

Editöryal Destek. Akademi, 66 (4/7) sayılı kararında vefâen satışı menfaat sağlayan borç olarak değerlendirir. 109 (3/12) sayılı kararda ise para borcunun gecikmesi ile yapım işinin geç teslimini ayırır. Yapım işindeki cezai şart, gerçek zarar ve gecikmenin sebebi gibi koşullarla ele alınır. Kaşıkçı geç teslimde belgelenen ek kira veya yol giderinin karşılanmasını savunur ve sırf cezalandırmak için oran konmasına karşı çıkar.[10]

Çalışma Paketi

Bilinmesi Gereken / Önemli Noktalar

- Peşin ve vadeli iki fiyat teklif edilebilir. Akit kurulurken hangi tek fiyatın kabul edildiği açık olmalıdır.
- Değer kaybını koruma iddiası, gecikmeden kazanılabilecek tahminî kârla aynı değildir. Bu konuda öğreticinin tercihi ile Akademinin kararı farklıdır.
- Rehin bir alacağın güvencesidir. Alacaklının güvence konusu malı kullanması ayrıca incelenir.

Karşılaştırma ve İlişki Tabloları

İşlem	Ne zaman belirlenir?	İncelemenin odağı
Vadeli satış bedeli	Akit kurulurken	Tek bedel ve belirli vade.
Gecikme artışı	Sabit borcun vadesi geçince	Para borcuna ekleme ve ihtilaflı değer koruması.
Geç teslim zararı	Zarar gerçekleşip kanıtlanınca	Örneğin konut teslimi geciktiği için fiilen ödenen ek kira.

5 Dakikalık Hızlı Tekrar

- Selemde bedel peşin, mal vadelidir. Malın niteliği, miktarı ve teslim zamanı belirlenir.
- Bakara 2/280 ödeme güçlüğündeki borçluya mühlet verilmesini ister. Gücü yettiği hâlde geciktirme bundan farklıdır.
- Geri alma şartı, bey‘ bi’l-vefâ örneğini sıradan kesin satıştan ayırır.

---

9 Osman Kaşıkçı, İslam Ticaret Hukuku, 8. hafta, vadeli satış, selem, borcun değer kaybı, vefâen satış ve geç teslim bahisleri. Abdülaziz Bayındır, Bey‘ bi’l-vefâ, akdin niteliği, Mecelle md. 118 ve rehin görüşü. Kaynağı aç Din İşleri Yüksek Kurulu, Devir ve ıskatın dinimizde yeri var mıdır?, 12.07.2017, gerçek fidye ile devir ayrımı. Kaynağı aç

10 Uluslararası İslâm Fıkıh Akademisi, Resolutions and Recommendations, resmî 2021 derlemesi, 51 (2/6), vadeli satış; 66 (4/7), vefâen satış; 109 (3/12), cezai şart. Kaynağı aç Osman Kaşıkçı, İslam Ticaret Hukuku, 8. hafta, vadeli satış, selem, borcun değer kaybı, vefâen satış ve geç teslim bahisleri.

Terimler ve Eserler

Terim veya eser	Anlamı ve konuyla ilişkisi
Selem (سَلَمٌ)	Bedeli peşin, nitelikleri belirli malın teslimi vadeli olan satım.
Deyn (دَيْنٌ)	Kişinin zimmetinde sabit olan borç.
Garar (غَرَرٌ)	Akitte uyuşmazlığa yol açabilen belirsizlik ve risk.
Temerrüt	Muaccel borcun gerektiği zamanda ifa edilmemesi.
Bey‘ bi’l-vefâ (بَيْعٌ بِالْوَفَاءِ)	Bedel iade edilince malı geri alma şartıyla yapılan satış.
İstisnâ‘ (اِسْتِصْنَاعٌ)	Belirli nitelikte bir şeyin yapılmasını konu alan sipariş akdi.

Editöryal Doğrulamada Kullanılan Kaynaklar

• Osman Kaşıkçı — 8. hafta anlatımı

• Suat Yıldırım meali ve Kral Suud Üniversitesi Kur’an Portalı

• Buhârî 2240 ve Din İşleri Yüksek Kurulu — Selem

• TDV İslâm Ansiklopedisi — Vade Farkı ve Vade

• Uluslararası İslâm Fıkıh Akademisi — 51, 66 ve 109 sayılı kararlar

• TDV İslâm Ansiklopedisi — Bey‘ bi’l-vefâ

• Buhârî 2287 ve Diyanet Riyâzü’s-Sâlihîn — Ödeme gücü ve gecikme

• Din İşleri Yüksek Kurulu — Devir ve ıskat

20 Soruluk 4 Şıklı Bağımsız Test

Her soruda tek doğru seçenek vardır. Cevap anahtarı dosyanın sonundadır.

1. Peşin ve vadeli fiyat ayrı ayrı teklif edildiğinde bedel belirsizliğini ne giderir?

A) Akit kurulurken bir fiyatın açıkça kabul edilmesi

B) Ödeme günü iki seçenekten birinin seçilmesi

C) Satıcının iki fiyatı da açık bırakması

D) Mal teslim edilince yeni fiyatın hesaplanması

2. Satışta garar hangi meseleyle ilgilidir?

A) Bedelin peşin ve kesin ödenmesiyle

B) Teslim yerinin açıkça kararlaştırılmasıyla

C) Uyuşmazlık doğurabilecek akit belirsizliğiyle

D) Alacağın belgelenmesiyle

3. Selemde bedel ve malın teslim sırası nedir?

A) Her ikisi de akit anında teslim edilir.

B) Bedel peşin, mal vadelidir.

C) Her ikisi de vadeli bırakılır.

D) Mal peşin, bedel vadelidir.

4. Selem sözleşmesinde, ileride teslim edilecek malla ilgili belirsizliği önlemek için hangi unsurlar önceden belirlenir? (Buhârî 2240)

A) Faiz oranı, ek kâr ve kefil

B) Ölçü, tartı ve süre

C) Satıcının yaşı, mülkiyeti ve cirosu

D) Senedin türü, rehin ve temerrüt

5. Satış bedelini gelecekteki enflasyona açık uçlu bağlamanın akit kurulurken doğurduğu sorun nedir?

A) Borcun para cinsinin kendiliğinden kesinleşmesi

B) Alıcının malı daha erken teslim alması

C) Vade farkının baştan kesinleşmesi

D) Tarafların toplam borcu baştan bilememesi

6. Çek veya senedin ciro edilmesi sonradan yapılacak fark hesabını neden zorlaştırabilir?

A) Borcun konusu kendiliğinden mala dönüşür.

B) Ciro ödeme bedelini zorunlu olarak artırır.

C) Alacaklı zaman içinde değişebilir.

D) Senedin ilk vadesi mutlaka ortadan kalkar.

7. Kaşıkçı, ödeme vadesi konuşulmamışsa hangi ölçüyü önemser?

A) Her sektör için aynı altı aylık süreyi

B) Farklı bir sektördeki en uzun vadeyi

C) İlgili ticaret kolunun yerleşmiş ödeme teamülünü

D) Borçlunun daha sonra tek başına seçtiği süreyi

8. Bedeli başlangıçta dövizle belirlemek ile sabit lira borcunu sonradan dövize bağlamak neden ayrı incelenir?

A) İkincisinde önceden oluşmuş bir borç dönüştürülür.

B) İkisi de bedeli akit kurulmadan kesinleştirir.

C) Her ikisinde de malın teslimi zorunlu olarak ertelenir.

D) İlkinde borç zaten Türk lirası olarak sabitlenmiştir.

9. Temerrüt neyi ifade eder?

A) Bedelin peşin ödenip malın sonra teslim edilmesini

B) Borç için bir malın güvence gösterilmesini

C) Alacaklının alacağını bağışlamasını

D) Muaccel borcun gerektiği zamanda ifa edilmemesini

10. Akademinin 51 (2/6) sayılı kararında başta belirlenen vadeli fiyat ile gecikme artışı nasıl ayrılır?

A) Kesin vadeli fiyat reddedilir, gecikme artışı kabul edilir.

B) Kesin vadeli fiyat kabul edilir, gecikme sebebiyle borca artış reddedilir.

C) İkisi de alacaklı zarar gösterdiğinde zorunlu sayılır.

D) Her ikisi de satış bedelinin parçası olarak kabul edilir.

11. Kaşıkçı gerçekleşen enflasyon farkının dikkate alınmasını hangi gerekçeyle savunur?

A) Her vadeli satışta peşin fiyatı sabitlemek

B) Kaçırılan bütün kâr ihtimallerini tahsil etmek

C) Alacağın alım gücünü korumak

D) Satıcının gecikmeyi gelir kaynağına çevirmesi

12. Gecikme döneminde yapılabileceği düşünülen ticaretten kâr elde etme iddiasının özelliği nedir?

A) Kâr ihtimaldir, gerçekleşeceği kesin değildir.

B) Her durumda değer kaybıyla aynı tutardadır.

C) Bedelin ilk kesinleştiği anda tahsil edilmiş sayılır.

D) Enflasyon oranını tek başına gösterir.

13. Borçlu borcunu vadesinde ödeyebiliyorsa hangi davranış haksız geciktirme sayılır?

A) Ödeme gücü olduğu hâlde borcu geciktirmek

B) Malın teslim gününü akitte belirtmek

C) Sıkıntıdaki borçluya mühlet vermek

D) Alacağın bir kısmını bağışlamak

14. Bakara 2/280'de ödeme güçlüğü içindeki borçlu için hangi uygulama belirtilir?

A) Borcun vadesini göz ardı edip derhâl tahsil etmek

B) Kolaylığa çıkıncaya kadar mühlet vermek

C) Borcu otomatik olarak tamamen sona erdirmek

D) Her gecikme ayı için borcu artırmak

15. Bey‘ bi’l-vefâyı sıradan kesin satıştan ayıran şart nedir?

A) Bedel iade edilince malın geri alınabilmesi

B) Satış bedelinin tamamen bağışlanması

C) Malın her durumda teslim edilmeden satılması

D) Bedelin iki ayrı seçenek olarak belirsiz bırakılması

16. Bey‘ bi’l-vefâda borç verenin malı kullanmasına yönelik temel itiraz nedir?

A) Borçlunun malı ilk kez satın alması

B) Satış fiyatının baştan bilinmesi

C) İşlemin borç verene menfaat sağlayabilmesi

D) Malın kullanımının her hâlde yasak olması

17. Rehnin temel işlevi nedir?

A) Borcun ödeme tarihini daima uzatmak

B) Mülkiyeti kendiliğinden alacaklıya geçirmek

C) Selem malının miktarını belirlemek

D) Bir alacağa güvence sağlamak

18. Devir örneğinde aynı parayı dolaştırmakla gerçek yardım arasındaki fark nasıl belirlenir?

A) Para kaç defa dolaşırsa yardım o kadar artar.

B) Hibe sözü tekrarlandığında fiilî teslim aranmaz.

C) Hesapta görünen toplam tek ölçüdür.

D) İhtiyaç sahibine fiilen ulaşan tutara bakılır.

19. İstisnâ‘ hangi işlemi ifade eder?

A) Mevcut bir malın kullanım için kiralanmasını

B) Belirli nitelikte bir şeyin yapılmasına yönelik sipariş akdini

C) Bir alacağın ciro edilmesini

D) Para borcunun ödeme günü uzatılmasını

20. Kaşıkçı geç teslim zararına örnek olarak hangi giderin karşılanmasını savunur?

A) Geç teslimle ilgisiz olan olağan giderleri

B) Yüklenicinin kusuru araştırılmadan konan her ceza oranını

C) Henüz doğmamış varsayımsal kârın tamamını

D) Geç teslim yüzünden fiilen ödenmiş ve belgelenmiş ek kirayı

Cevap Anahtarı

1–A 2–C 3–B 4–B 5–D 6–C 7–C 8–A 9–D 10–B
11–C 12–A 13–A 14–B 15–A 16–C 17–D 18–D 19–B 20–D